

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5071471-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA UNIÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SENTENÇA GENÉRICA, COM MENÇÃO UNICAMENTE AOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "FOLGAS INDENIZADAS". CONDENAÇÃO QUE NÃO ABRANGE VERBAS RECEBIDAS SOB OUTRAS RUBRICAS, AINDA QUE SIMILARES OU MESMO QUE CONSTANTES DE CONTRACHEQUES TRAZIDOS AOS AUTOS. DECISÃO JUDICIAL QUE VIOLA OS LIMITES DA COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA para delimitar que a coisa julgada formada no processo nº 5071471-79.2024.4.02.5101 se restringe à declaração de não incidência tributária e à repetição de indébito referentes a verbas recebidas sob a rubrica "folgas indenizadas", não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5071471-79.2024.4.02.5101

510014659517 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5071471-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela União contra decisão do Juízo Substituto da 34ª VF do Rio de Janeiro que, nos autos nº 5071471-79.2024.4.02.5101, reputou devida a repetição do imposto de renda cobrado sobre as verbas recebidas por Carlos Eduardo Reis dos Santos a título de "DOBRA DE EMBARQUE (FOLGA) e GRAT.CCT.FOLGA/FÉRIAS".

A decisão foi proferida nos seguintes termos (evento 61, DESPADEC1):

"I - Diante da manifestação das partes nos Eventos 57 e 58, tenho que, revendo-se a petição inicial, tanto nos fundamentos quanto nos pedidos, constam as rubricas DOBRA DE EMBARQUE (FOLGA) e GRAT.CCT.FOLGA/FÉRIAS vinculadas ao gênero folgas indenizadas, rubricas estas que constam nos contracheques. Da planilha de cálculo apresentada pelo autor, observa-se que há referência apenas a "folgas indenizadas", porém constando os valores das rubricas já citadas.

De outro giro, a sentença reconheceu a procedência do pedido autoral, tendo transitado em julgado, sem qualquer oposição de embargos ou recurso ao órgão competente.

Desse modo, a fase de execução deve abranger ambas as rubricas requeridas pela parte autora, tanto na inicial, quanto nos cálculos apresentados com a inicial.

Intimem-se.

II - Sem prejuízo, tendo em vista a comprovação do envio do ofício ao órgão pagador visando ao cumprimento da obrigação de fazer (evento 36), intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, informe se houve cumprimento da obrigação de fazer, devendo juntar aos autos cópia do seu último contracheque.

*Noticiado o cumprimento da obrigação de fazer, a parte autora deverá apresentar atualização da **planilha de cálculos dos valores** que entende devidos em razão da decisão transitada em julgado, nos moldes definidos no item IV do despacho do evento 50.*

*Caso persista o descumprimento da obrigação de fazer, **a parte autora deverá apresentar o endereço completo da empresa e o nome do responsável a ser intimado** para cumprimento da referida obrigação, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento de ordem judicial.*

Decorrido o prazo sem manifestação, verifica-se que a inércia da parte autora em comprovar o cumprimento da obrigação de fazer e fornecer os cálculos e elementos necessários à execução da sentença demonstra o seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse caso, serão os autos baixados, sem prejuízo de apresentação dos referidos cálculos pela parte autora em momento posterior.

Tudo cumprido, venham os autos conclusos para análise."

Narra a impetrante que a inclusão de rubricas similares à de "folgas indenizadas" estaria em desconformidade com o título executivo judicial, ocasiando a violação da coisa julgada e o enriquecimento sem causa do credor. Pede a concessão da segurança a fim de que o cumprimento de sentença abranja unicamente os valores correspondentes à rubrica "folgas indenizadas".

O requerimento de tutela de urgência foi deferido por esta Relatora unicamente para o fim de suspender o curso do processo nº 5109934-27.2023.4.02.5101 até o julgamento final deste mandado de segurança (evento 5, DESPADEC1).

O Juízo impetrado prestou informações (evento 7, OFIC1).

Carlos Eduardo Reis dos Santos se manifestou pela denegação da segurança (evento 13, CONT1).

O Ministério Público Federal não manifestou interesse em intervir no feito (evento 16, PARECER1).

É o breve relatório.

VOTO

Da análise das circunstâncias do caso concreto, entendo que a segurança requerida nesta demanda deve ser concedida, conforme razões a seguir expostas.

Com efeito, o pedido constante da petição inicial dos autos nº 5109934-27.2023.4.02.5101 restringe a declaração de não incidência de imposto de renda às rubricas "DOBRA DE EMBARQUE (FOLGA)" e "GRAT. CCT. FOLGA/FÉRIAS" (evento 1, INIC1):

DOS PEDIDOS

- 1 – Requer o trâmite da presente no Juízo 100% Digital;
- 2 - A citação do Réu para responder, querendo;
- 3 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor que possuem natureza jurídica de folgas indenizadas **(DOBRA DE EMBARQUE (FOLGA) e GRAT.CCT.FOLGA/FÉRIAS)** condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, **ATÉ O TRANSITO EM JULGADO DA FASE EXECUTÓRIA**, devidamente atualizadas pela **Taxa SELIC, a partir de cada desconto, conforme art. 39, parágrafo 4º, Enunciado 35 da TNU e Súmula 162 do STJ**;
- 4 - A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental e documental superveniente;
- 5 - A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas judiciais.

Não obstante, ao julgar o mérito da causa, o Juízo impetrado tratou genericamente de valores recebidos pela parte autora a título de folgas indenizadas, em nada tratando de rubricas similares ou daquelas especificadas na petição inicial. Veja-se, nesse ponto, a parte dispositiva da sentença (evento 24, SENT1):

II – DISPOSITIVO:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** para, **declarando** a não incidência do imposto de renda sobre folgas indenizadas, **condenar** a ré a **restituir** à parte autora os valores recolhidos a este título, respeitada a prescrição quinquenal, que deverão ser corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Lei n. 9.250/95 (art. 39, §4º), **admitida a compensação de eventuais valores pagos sob o mesmo título na via administrativa**.

As partes não opuseram recursos contra a sentença, tendo se operado o trânsito em julgado nos exatos termos em que proferida.

No entanto, instaurada a fase de cumprimento de sentença, instalou-se controvérsia quanto às rubricas abrangidas pelo título judicial.

Ora, está pacificado na jurisprudência que as folgas indenizadas do trabalhador embarcado possuem natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda. (TNU - PEDILEF 50280056720164047200).

Contudo, percebe-se que embora a coisa julgada do processo originário tenha abrangido exclusivamente a menção a "folgas indenizadas", outras rubricas - sobre as quais não houve regular instrução, contraditório ou mesmo discussão de mérito a respeito de sua natureza - foram incluídas nos cálculos que tem por objetivo determinar o valor passível de repetição.

Ocorre que a discussão sobre a eventual natureza indenizatória de tais rubricas não pode se dar nestes autos, dado que o dispositivo da sentença transitada em julgado declarou a não incidência do imposto de renda sobre folgas indenizadas e condenou a ré a restituir à parte autora "os valores recolhidos **a esse título**".

Portanto, não deve prevalecer o entendimento exposto na decisão impetrada, visto que o título judicial se refere exclusivamente às "folgas indenizadas", e não a qualquer outra verba referida nos contracheques acostados aos autos.

Importante registrar que, como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Dessa forma, a natureza indenizatória ou remuneratória das rubricas especificadas na petição inicial deveria ter sido objeto de prova e de decisão ainda na fase de conhecimento. No entanto, a despeito de a sentença ser genérica, nem o autor, nem a Fazenda Nacional, interpuseram recursos visando a integrá-la ou a reformá-la.

Nesse contexto, assiste razão à impetrante Fazenda Nacional ao alegar que há direito líquido e certo a que não se execute qualquer valor a título diverso de "folgas indenizadas". Com razão, da mesma forma, ao asseverar que a decisão impetrada extrapola os limites da coisa julgada.

Ressalto por fim que, entendendo-se não haver coisa julgada quanto a rubricas estipendiais diferentes de "folgas indenizadas", nada impede que a parte autora ajuíze nova ação para pleitear repetição de indébito sobre tais pagamentos, se assim entender cabível.

O que não cabe nos autos principais, no caso, é estender os limites da coisa julgada para rubricas não analisadas na sentença.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para delimitar que a coisa julgada formada no processo nº 5071471-79.2024.4.02.5101 se restringe à declaração de não incidência tributária e à repetição de indébito referentes a verbas recebidas sob a rubrica "folgas indenizadas", não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.